

보호시설 설치·운영 기준 및 종사자 수(제6조 관련)

1. 입지조건

보호시설은 시설의 적정한 분포와 보건·위생·급수·안전·환경 및 교통편의 등을 충분히 고려하여 쾌적한 환경에 설치하여야 한다.

2. 규모

보호시설 종류별 시설 규모는 다음과 같다.

시설의 종류	정원 규모별 연면적			
	7명 이하	8명 이상 10명 이하	11명 이상 15명 이하	16명 이상 20명 이하
일반보호시설	—	99㎡ 이상	165㎡ 이상	198㎡이상
장애인보호시설	—	132㎡ 이상	198㎡ 이상	264㎡ 이상
특별지원 보호시설	—	132㎡ 이상	198㎡이 상	264㎡ 이상
자립지원 공동생활시설	70㎡ 이상	99㎡ 이상	165㎡ 이상	198㎡이상
장애인 자립지원 공동생활시설	103㎡ 이상	132㎡ 이상	198㎡ 이상	264㎡ 이상

비고: 보호시설의 장은 긴급하거나 부득이한 사유로 입소정원을 초과하여 피해자나 그 가족 구성원을 보호할 필요가 있을 때에는 일시적으로 정원을 초과하여 수용할 수 있으며, 이 경우 지체없이 시·도지사 또는 시장·군수·구청장에게 보고하여야 한다.

3. 구조 및 설비

가. 보호시설의 구조 및 설비는 그 시설을 이용하는 사람의 나이별 특성에 맞도록 하고, 일조·채광·환기 등 이용자의 보건위생 및 재해 방지 등을 고려하여야 한다.

나. 보호시설은 다음의 설비를 갖추어야 한다. 다만, 시설의 형편에 따라 2),

3) 및 4)의 시설을 겸용하거나 6), 7) 및 9)의 시설을 겸용할 수 있다.

1) 침실 및 거실

가) 적당한 난방 및 통풍시설을 하고 상당 시간의 일조량을 확보할 수 있도록 하여야 한다.

나) 출입구는 비상재해 시 대피하기 쉽도록 복도 또는 넓은 공간을 향하도록 하여야 한다.

다) 복도 등 공용면적을 제외한 침실 및 거실의 실제면적은 입소자 1인당 6.6제곱미터 이상으로 하고 침실 1개의 수용인원은 4명 이하로 한다.

2) 사무실

사무를 위한 적절한 설비를 갖추어야 한다.

3) 상담실

공개되지 않고 편안한 분위기에서 상담할 수 있도록 적절한 설비를 갖추어야 한다.

4) 숙직실

숙직을 위한 적절한 설비를 갖추어야 한다.

5) 식당 및 조리실

가) 채광 및 환기가 잘 되도록 한다.

나) 식기를 소독하고 위생적으로 취사 및 조리할 수 있는 설비를 갖추어야 한다.

6) 목욕실

샤워설비 및 세면설비를 갖춰야 한다.

7) 세탁장

세탁에 필요한 기계 및 기구 등의 설비를 갖추어야 한다.

8) 건조장

세탁물을 건조할 수 있는 설비를 갖추어야 한다.

9) 화장실

수세식 화장실을 갖추어야 한다.

10) 급수·배수 시설

가) 급수시설은 상수도에 의한다. 다만, 상수도를 이용할 수 없는 경우에는 「먹는물관리법」 제5조에 따른 먹는물의 수질기준에 적합한 지하수

등을 공급할 수 있는 시설을 갖추어야 한다.

나) 지하수 등을 사용하는 경우 그 취수원은 화장실 등 지하수가 오염될 우려가 있는 장소로부터 20미터 이상 떨어진 곳에 위치하여야 한다.

다) 빗물, 더러운 물 등의 배수에 지장이 없도록 배수설비를 하여야 한다.

11) 비상재난대비시설

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」에서 정하는 바에 따라 소화기 및 피난기구를 갖추는 등 시설 실정에 맞도록 비상재난대비시설을 갖추어야 한다.

다. 장애인보호시설 및 장애인 자립지원 공동생활시설의 경우 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙」 제2조의 세부기준에 따른 편의시설을 갖추어야 한다.

4. 운영기준

가. 건강 및 생활 관리

1) 보호시설의 장은 입소자의 나이, 성격, 심신의 건강 상태 등을 고려하여 관찰·지도하여야 하며, 보호의 경과에 따라 귀가조치 또는 다른 보호시설로의 이동 등 필요한 조치를 하여야 한다.

2) 보호시설의 장은 입소자의 생활환경을 항상 청결하게 하고 그 위생관리에 유의하면서 입소자의 건강 상태에 따라 적절한 훈련과 휴식을 하도록 하여야 한다.

3) 보호시설의 장은 입소자의 사생활을 침해하지 않는 범위에서 보호시설의 종사자가 입소자와 함께 생활하도록 조치하여야 하며, 보호시설에는 입소자(입소자의 자녀인 영유아로서 보호시설의 장이 인정하는 사람을 포함한다)와 보호시설의 종사자 외의 사람이 거주해서는 안된다.

4) 보호시설의 장은 입소자의 인권을 보호하고 입소자들이 지역사회에 적응하여 지역사회와 원활한 관계를 정립하고 유지할 수 있도록 입소자들이 원하는 지역사회활동에 자유롭게 참여할 수 있는 기회를 제공하여야 한다.

5) 보호시설은 입소자가 사회경제활동에 참여할 수 있도록 필요한 직업훈련을 실시하되, 그 훈련효과를 높이기 위하여 시설 외의 훈련기관에 의뢰

하여 실시할 수 있다.

나. 관리규정

보호시설의 장은 다음 사항에 관한 규정을 제정하여 효율적으로 보호시설을 운영하여야 한다.

- 1) 보호시설의 운영 방침
- 2) 정원 및 직원의 업무 분장
- 3) 보호시설의 입소요령
- 4) 보호시설의 이용수칙
- 5) 그 밖에 보호시설 프로그램 운영 등에 관한 내용

다. 장부 등의 비치

보호시설의 장은 다음의 장부 및 서류를 갖추 두어야 한다. 이 경우 다음의 장부 및 서류는 「전자문서 및 전자거래 기본법」 제5조에 따른 전자문서 또는 전자화문서로 보관할 수 있다.

- 1) 관리에 관한 장부
 - 가) 보호시설의 연혁에 관한 기록부
 - 나) 직원 관계철(인사기록카드·이력서·사진을 포함한다)
 - 다) 회의록
 - 라) 소속 법인의 정관 및 관계 결의에 관한 서류
 - 마) 문서철(보고서 및 관계 행정기관과 송신 또는 수신한 문서를 포함한다)
 - 바) 문서 접수·발송대장
- 2) 사업에 관한 장부
 - 가) 보호시설의 입소자 관계 서류(신상조사서, 건강기록부, 입소자·퇴소자 명단, 보호의 경과, 지도·상담, 법률 지원의 내용 등)
 - 나) 운영일지 및 상담일지
 - 다) 운영프로그램 관리대장(프로그램 운영일지 및 평가 관련 서류)
 - 라) 종사자 교육·훈련 관계 서류
- 3) 재무·회계에 관한 장부
 - 가) 총계정원장 및 수입·지출보조부
 - 나) 금전출납부 및 그 증명서류
 - 다) 예산서 및 결산서

라) 비품관리대장

마) 재산대장·재산목록과 그 소유 또는 사용을 증명할 수 있는 서류

바) 입소자의 비용부담 관계 서류

사) 후원금품관리 대장

아) 각종 증명서류

5. 종사자의 수

시설의 종류		보호시설 정원			
		7명 이하	8명 이상 10명 이하	11명 이상 15명 이하	16명 이상 20명 이하
일반보호시설	시설장		1	1	1
	상담원		2	2	2
	보조원		1	1	2
	총계		4	4	5
장애인 보호시설	시설장		1	1	1
	상담원		3	3	3
	보조원		1	2	3
	총계		5	6	7
특별지원 보호시설	시설장			1	1
	상담원			4	4
	보조원			2	2
	총계			7	7
자립지원 공동생활시설	시설장	1	1	1	1
	상담원	1	1	1	2
	보조원		1	1	1
	총계	2	3	3	4
장애인 자립지원 공동생활시설	시설장	1	1	1	1
	상담원	1	3	3	3
	보조원	1	1	2	3
	총계	3	5	6	7

비고

1. 보호시설의 장은 전임이어야 하며, 다른 업무를 겸임할 수 없다. 다만, 일반보호시설, 장애인보호시설 또는 특별지원 보호시설의 장은 소속 법인·단체가 운영하는 자립지원 공동생활시설 또는 장애인 자립지원 공동생활시설의 장을 겸임할 수 있다.

2. 특별지원 보호시설, 자립지원 공동생활시설 및 장애인 자립지원 공동생활

시설의 경우 자립지원 전문상담원 1인을 상담원으로 배치하여야 한다.

6. 외국인보호시설에 대한 제1호부터 제5호까지의 사항에 관하여는 「가정폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률 시행규칙」 별표 2를 준용한다.